

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE**

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Parte Demandante

Vs.

CARMEN A. COTTO PÉREZ

Parte Demandada

CIVIL NÚM.

SOBRE: Injunction estatutario, ausencia de permiso de construcción

RE: QUERELLA NÚM. 2023-SRQ-012834

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “la Junta”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. LAS PARTES

1. La Parte Demandante es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, su dirección postal: Po Box 41119, Santurce, Puerto Rico 00940-1119, y su número de teléfono: (787)-723-6200.
2. La Parte Demandada es la Sra. Carmen A. Cotto Pérez, cuya dirección física es: Urb. Hacienda Concordia, Calle Margarita 185, Santa Isabel, Puerto Rico 00715, su dirección postal: PO Box 278, Mercedita, Puerto Rico 00715, y su número de teléfono: (787)-529-0619.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

3. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, tiene jurisdicción y competencia en este caso ya que la propiedad objeto de demanda, sita en la Urb. Hacienda Concordia del Municipio de Santa Isabel, Puerto Rico. Artículo 5.003 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. § 25c, según enmendada, y por la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 3.3.
4. El trámite administrativo que encauzó al presente recurso fue promovido en virtud de la autoridad conferida a la Junta mediante la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 *et seq.*
5. En específico, los Arts. 14.6 y 14.7 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. §§ 9024(e) y 9024(f), autorizan a la Junta a atender e investigar aquellas querellas presentadas por (i) cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, en representación del interés público, o (ii) una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, cuyo interés personal podría verse afectado.
6. De igual forma, el Art 14.5(f)(g) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024d, faculta a la Junta a expedir órdenes de cese y desista o de paralización inmediata, y/o de mostrar causa para lograr los propósitos de los Estatutos Aplicables.
7. Asimismo, los Arts. 14.5, *supra*, y 14.8, 23 L.P.R.A. § 9024g, de la referida ley facultan a este organismo a imponer multas administrativas por infracciones a los estatutos

aplicables o por incumplimiento con las órdenes, permisos o condiciones de permisos expedidos al amparo de tales estatutos.

8. El recurso se presenta de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm. 75), 23 L.P.R.A. § 62 *et seq.*, y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
9. El artículo 11(2) de la Ley Núm. 75, 23 L.P.R.A. § 62(j), le otorga a la Junta la facultad de: “[d]emandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia”.
10. Asimismo, el Artículo 14.1 de la Núm. Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone que:

La Junta de Planificación...podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con un permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.** (Énfasis nuestro)

III. ALEGACIONES

11. La propiedad objeto de la acción de epígrafe ubica en la Urb. Hacienda Concordia, Calle Margarita 185, Santa Isabel, Puerto Rico 00715 y está identificada con el siguiente número de catastro/parcela: 392-078-263-20 (la “propiedad querellada”).

12. El pasado 14 de febrero de 2023, se presentó una solicitud de radicación de querrela a través del Sistema Unificado de Información *Single Business Portal* ("SBP") a la que se le asignó el número 2023-SRQ-012834, alegando que en la propiedad querellada se estaban realizando obras de construcción sin contar con los permisos correspondientes.
13. El 17 de febrero de 2023, el Sr. Francisco Torres Pérez, inspector de la Junta, realizó una inspección ocular en la propiedad querellada.
14. Según el informe de investigación, durante la inspección se pudo observar: (1) una ampliación de marquesina con medidas aproximadas de 10' de ancho por 20' de largo y 9' de alto; y (2) una ampliación en la parte posterior de la marquesina de aproximadamente 20' de largo por 8' de ancho y 9' de alto.
15. Lo anterior, sin evidencia de que se contara con permiso de construcción aprobado para tales fines y en incumplimiento con la normativa aplicable.
16. Igualmente, surge del informe que, durante la visita, el inspector de la Junta orientó a la demandada Carmen Cotto Pérez en torno al propósito de la inspección y ésta última expresó su interés en obtener los permisos necesarios para las obras de construcción.
17. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2023, la Junta emitió una *Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* concediendo a la Parte Querellada, aquí Demandada, un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa por la cantidad de seiscientos cuarenta y ocho dólares (\$648.00), debido a las violaciones incurridas.
18. En dicha Notificación la Junta apercibió, que antes de que finalizara el término para mostrar causa, la Parte Querellada podía: presentar evidencia del permiso requerido;

presentar evidencia de haber eliminado las violaciones o infracciones encontradas; presentar evidencia impugnando los hallazgos y conclusiones, y fundamentando las defensas; presentar evidencia del pago de cualquier multa emitida previo a la fecha de su notificación; y/o solicitar una vista administrativa conforme al Reglamento Conjunto vigente.

19. La *Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* fue notificada a través del correo electrónico provisto por la Sra. Cotto Pérez durante la inspección realizada el 17 de febrero de 2023.
20. Del expediente no surge que el correo electrónico haya sido devuelto o que no haya llegado al destinatario, por lo que la Orden se presume debidamente notificada.
21. El término concedido por la Junta transcurrió sin que la Parte Querellada contestara la Orden de Mostrar Causa y/o presentara la evidencia requerida.
22. En los sistemas de la agencia no se encontró evidencia de permiso de construcción aprobado o evidencia de trámites activos para la legalización de las obras de construcción realizadas en la propiedad querellada.
23. Consecuentemente, el 1ro de octubre de 2025, la Junta emitió una *Resolución Final* determinando que la Parte Querellada se encontraba en incumplimiento con las disposiciones legales aplicables, imponiendo la multa apercibida en la Orden de Mostrar Causa, e incluyendo los debidos apercibimientos de revisión.
24. De igual modo, la Junta advirtió que podía acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para que se ordenara la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa impuesta.

25. La *Resolución* fue notificada a través de la dirección de correo electrónico y de la dirección postal que obran en el expediente de la querella.
26. El 23 de octubre de 2025, la Parte Querellada envió el pago de la multa administrativa.
27. Además, incluyó una nota indicando no haber recibido la carta donde se le multaba por la cantidad de \$250.00 (se desconoce a que multa se refiere), que la *Resolución Final* la recibió sin acuse de recibo, y que intentó llamar por teléfono a la agencia, pero que sus esfuerzos fueron infructuosos.
28. Sin embargo, no incluyó evidencia del permiso de construcción aprobado, ni evidencia de las gestiones dirigidas a legalizar las obras de construcción realizadas en su propiedad.
29. De acuerdo con el expediente administrativo, la Parte Querellada no recurrió de la *Resolución Final* notificada por la Junta, por lo que la misma advino final y firme.
30. Evaluada la relación de hechos y los estatutos legales aplicables, queda establecido que la Parte Demandada violentó las disposiciones del Art. 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto 2020, vigente al momento de la investigación, y del Reglamento Conjunto 2023, vigente actualmente.
31. El artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9019k, dispone en lo pertinente, lo siguiente:

Todo uso, construcción o reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los municipios autónomos con jerarquías de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.

32. Por su parte, la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2023¹, prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.

33. Asimismo, la Regla 3.2.1 del Reglamento Conjunto, *supra*, establece que:

- a. Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades:
 1. Construcción
 2. Reconstrucción
 3. Remodelación
 4. Demolición
 5. Obras de urbanización
 6. Restauración
 7. Rehabilitación
 8. Ampliación
 9. Alteración

34. A la fecha, la Parte Demandada no ha presentado evidencia de haber obtenido los permisos requeridos, ni de haber eliminado las violaciones señaladas en por la Junta.

35. Al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Junta de Planificación tiene la facultad para solicitar a este Honorable Tribunal que le ordene a la Parte Demandada demoler las obras de construcción objeto del recurso.

¹ La misma disposición está contemplada en el Reglamento Conjunto 2020.

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que conceda este recurso de manera permanente a favor de la Junta de Planificación y en los siguientes términos:

1. Ordenando a la Parte Demandada a demoler las obras ilícitamente construidas;
2. Concediendo a la Junta de Planificación los honorarios de abogados incurridos para hacer cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00);
3. Condenando a la Parte Demandada al pago de las costas y gastos adicionalmente incurridos en este litigio;
4. Le conceda a la Parte Demandante cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 23 de enero de 2026.

ERA ADVISORY GROUP, LLC.

PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939) 633-6550

f/Lcda. Rocío Sáez Mangual
RUA Núm. 21,053
rsaez@eragroupllc.com

f/Lcda. Isis García Ayuso
RUA Núm. 20,404
igarcia@eragroupllc.com

f/Lcdo. Rodrigo A. Altieri Cartagena
RUA Núm. 20,648
raltieri@eragroupllc.com

f/Lcda. Dana Cabrera Correa
RUA Núm. 20,223
dcabrera@eragroupllc.com